

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2419/2533

นาย บาล ศรีสุรวาท หรือ จัสบาลชิงห์

เจ้าหนี้

นาย ไชยรงค์ นุกรณ์นวรรตน์

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ สห ไทย

จำกัด กับพวก

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 306, มาตรา 917, มาตรา 985

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 91, มาตรา 94, มาตรา 102

การโอนตั๋วสัญญาใช้เงินที่ผู้สั่งจ่ายเขียนลงด้านหน้าว่า"เปลี่ยนมือไม่ได้" จะโอนให้กันได้แต่โดยรูปการและด้วยผลของการโอนสามัญตาม ป.พ.พ. มาตรา 985, 917, 306 การโอนระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอนจึงต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอน มิฉะนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ เมื่อปรากฏเพียงว่าตั๋วสัญญาใช้เงินที่ลูกหนี้เป็นผู้ออกนั้น ผู้โอนได้โอนให้เจ้าหนี้ด้วยวิธีสลักหลังและส่งมอบเท่านั้น การโอนดังกล่าวย่อมไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย เจ้าหนี้ยังไม่เป็นผู้ทรง แม้หลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้แล้ว ผู้โอนจะได้ทำคำบอกกล่าวให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบถึงการสลักหลังและส่งมอบตั๋วสัญญาใช้เงินให้เจ้าหนี้ก็หาทำให้เจ้าหนี้กลับเป็นผู้ทรงโดยชอบไม่ได้ ดังนี้ เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ และไม่อาจนำหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินนี้ไปหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่เจ้าหนี้เป็นหนี้ลูกหนี้ได้.

คดีนี้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 ไว้เด็ดขาดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2528 นายไชยรงค์ นุกรณ์วรัตน์เจ้าหนี้ ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยอ้างว่าลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 เป็นหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงิน และดอกเบี้ยและเมื่อหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่เจ้าหนี้เป็นหนี้ลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 แล้ว เป็นเงินที่เจ้าหนี้ขอรับชำระหนี้ จำนวน 102,257.34 บาท

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้นัดบรรดาเจ้าหนี้และลูกหนี้ตรวจคำขอรับชำระหนี้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 104แล้วไม่มีผู้ใดโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้รายนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วเห็นว่า การโอนตั๋วสัญญาใช้เงินระหว่าง เจ้าหนี้ผู้รับโอนกับผู้รับเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินผู้โอนได้กระทำโดยวิธีสลับหลัง โอน ตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่กันแต่มิได้ทำเป็นหนังสือ การโอนตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวจึง ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย เจ้าหนี้จึงยังมิได้สิทธิเรียกร้องตามตัวเงินจากลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิที่จะยื่นคำขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 ตามมาตรา 94 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และไม่มี สิทธิที่จะนำหนี้มาหักกลบลบหนี้กันได้ เห็นควรยกคำขอรับชำระหนี้รายนี้เสียทั้งสิ้น ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 107(1)

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

## เจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติในเบื้องต้นว่าเจ้าหนี้ได้รับโอนตั๋วสัญญาใช้เงินจากนางสุภาภรณ์ ภัทรเมธากุลนาง>ภาวิณี รติพรรณพงศ์ นายสันต์ชัย เลิศรัตนเมธากร คนละหนึ่งฉบับและรับโอนจากนายธงชัย วิเศษพันธุ์รังษี สองฉบับ เป็นการชำระหนี้ที่บุคคลดังกล่าวได้ขอยืมเงินจากเจ้าหนี้ตามเอกสารหมายเลข จ.1 ถึง จ.5 โดยการสลักหลังและส่งมอบให้เจ้าหนี้ ซึ่งตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวนดังกล่าวลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 เป็นผู้ออก ต่อมาภายหลังที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 เด็ดขาดแล้วจึงได้แจ้งการสลักหลังและการโอนตั๋วสัญญาใช้เงินมายังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามเอกสารสารบัญฉบับที่ 14/1 ถึง 14/5 ตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งห้าฉบับดังกล่าวเป็นตัวที่ระบุในด้านหน้าตั๋วว่า"เปลี่ยนมือไม่ได้" เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้(จำเลย) ที่ 1 เด็ดขาด เจ้าหนี้ได้นำตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งห้าฉบับดังกล่าวมายื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ และขอหักกลบลบหนี้กับจำนวนเงินที่เจ้าหนี้เป็นหนี้ลูกหนี้ (จำเลยที่ 1 ด้วย ซึ่งเมื่อหักกลบลบแล้วเจ้าหนี้จึงขอชำระหนี้จำนวน 102,257.34 บาท ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยมีว่า เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินและหักกลบลบหนี้ได้หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งห้าฉบับเป็นตัวเงินที่ผู้สั่งจ่ายเขียนลงด้านหน้าว่า "เปลี่ยนมือไม่ได้" การโอนตัวเงินชนิดนี้จะโอนให้กันได้แต่โดยรูปการและด้วยผลอย่างการโอนสามัญ ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 985, 917, 306การโอนระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอนจึงต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอน มิฉะนั้นย่อมไม่สมบูรณ์ เมื่อปรากฏเพียงว่าผู้โอนทั้งสี่คนโอนตั๋วสัญญาใช้เงินให้เจ้าหนี้ด้วยวิธีสลักหลังและส่งมอบเท่านั้นการโอนตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งห้าฉบับดังกล่าวจึงไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายเจ้าหนี้จึงยังไม่ใช่ผู้ทรงตั๋วสัญญาใช้เงิน แม้หลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 แล้ว ผู้โอนจะได้ทำคำบอกกล่าวให้เจ้า

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบถึงการสลักหลังและส่งมอบตัวสัญญาใช้เงินให้เจ้าหนี้  
ก็ตาม ก็หาทำให้เจ้าหนี้กลับเป็นผู้ทรงโดยชอบไม่ เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิขอรับชำระหนี้  
จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1 ได้ และไม่อาจนำหนี้ตามตัวสัญญาใช้เงิน  
นี้ไปหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่เจ้าหนี้เป็นหนี้ลูกหนี้ (จำเลย) ที่ 1..."

พิพากษายืน.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |